

미국 정부의 공무원 개혁과 실적제

미국의 공공행정은 처음부터 '실적(merit)'에 기반한 공직제도를 창안한 것이 아니었다. 19 세기 말 미국 정부 개혁을 추진하던 개혁가들은 유럽의 경험을 차용했을 뿐만 아니라, 그러한 제도를 갖추는 것이 미국이 문명국가로 발전하기 위해 필수적인 '계몽'의 단계임을 즐겨 강조하곤 했다. 미국에서 현대적 의미의 공공행정 국가를 수립하기 위한 첫 실질적 조치는 남북전쟁 이후에 이루어졌다. 문제의 핵심은 정당 충성파에게 정부 일자리를 배분하는 전리품(엽관제)을 제한할 것인가, 아니면 임용과 재직이 실적에 기반한 (직업)공무원제도를 확립할 것인가의 투쟁이었다.

연방 차원의 공무원제도 개혁은 일반적으로 남북전쟁 이후 시기에서 비롯된 것으로 보지만, 정치적 뿌리는 훨씬 더 이전—공화국 초창기—까지 거슬러 올라간다. 토머스 제퍼슨은 철학적으로 자신에게 적대적인 관료제 문제를 최초로 직면한 대통령이었다. 그는 연방당원 관료를 해임하고 공화당 지지자들로 교체하라는 강한 압박을 받았으나, 단지 정치적 이유만으로는 관료를 해임하지 않겠다는 결심을 굳혔다. 1801 년 윌리엄 핀들리에게 보낸 편지에서 그는 “비행(malconduct)은 정당한 해임 사유이지만, 단순한 정치적 의견 차이는 그렇지 않다”고 주장했다. 제퍼슨 자신도 가끔 이 원칙에서 이탈하긴 했지만, 이러한 정책은 앤드루 잭슨 행정부에 이르기까지 예외라기 보다 규범에 가까웠다. 잭슨 대통령의 공직관에 관한 진술은 그의 실제 행동보다 훨씬 영향력이 컸다. 잭슨은, 특히 자신을 대통령으로 당선시킨 새로이 참정권을 얻은 국민들이 공직에 참여할 기회를 동등하게 가져야 한다고 주장하면서, 귀족 집단에게 공직에 대한 독점권은 없다는 점을 강력히 시사했다. 잭슨 자신은 전리품(spoils)을 비교적 절제되게 활용했으나, 후임자들에 이르러 그것은 크게 확대되었다. '공직의 순환(rotation of office)'이라는 교리는 점차 '직위의 안정성'이라는 초기 개념을 대체해 나갔다.

현대적 실적제도의 출현은 보는 관점에 따라 경제적, 정치적 혹은 도덕적 발전으로 이해될 수 있다. 경제사학자들은 산업 확장의 요구—예컨대 안정적인 우편 서비스, 실행 가능한 교통망 등—가 실적 기반의 공무원제도를 필요로 했다고 본다. 정치 분석가들은 참정권 확대와 민주주의적 수사가 연고주의를 실적으로 대체하려는 압력으로 작용했다고 설득력 있게 주장한다. 경제적 요인과 정치적 요인은 밀접하게 얽혀 있어 어느 쪽이 실적제도의 참된

기원이라고 단정할 수 없다. 도덕적 충동은 정의하기가 더욱 어렵다. 도덕적 동기는 흔히 경제적·정치적 동기를 은폐하는 경향이 있어, 순수한 도덕적 우려만의 비중을 측정하기는 불가능하다. 그럼에도 불구하고, 도덕적 외피는 개혁 운동의 사회적 정당성을 강조해 주었기 때문에 공무원제도 개혁운동에 상당한 도움을 주었다.

최소한의 세금으로 최대한의 공공서비스를 실현하려는 지속적 동기 속에서, 기업계는 공무원제도 개혁을 환영했으며, 이는 권력이 정치인으로부터 자신들에게 이양되도록 활용한 다양한 전략 가운데 하나였다. 당시 정당들은 거의 전적으로 공직자 임금에 대한 부과금에 의존해 재정을 조달했다. 후견주의가 쇠퇴하면서 정당들은 새로운 자금원을 찾아야 했고, 미국 기업들은 이러한 재정 부담—그리고 그에 따른 영향력—을 기꺼이 떠맡았다.

공무원제도 개혁은 이상이자 제도적 노력 모두였다. 그것은 더 반응성 높은 새로운 형태의 정부를 수립하려는 국가적 노력의 핵심 상징이자, 새로운 관료적 권위 구조를 창출하려는 일련의 내부 개혁이었다. 역사학자들은 ‘진보시대(Progressive Era)’가 남북전쟁 이후 연방 차원의 개혁운동과 주·지방정부 차원의 변화가 정치적·사회적 변화 속에서 어떻게 맞물렸는지를 포착하려고 하였다. 공무원제도 개혁은 그러한 변화의 비전에서 필수적인 요소였으며, 초기 개혁의 주창자인 도먼 B. 이튼(Dorman B. Eaton)의 말대로, 이는 “정치적 도덕성, 공적 의무, 평등권, 그리고 정부에서의 공동 정의라는 이론을 구현하는 위대한 원칙들”을 포괄하는 것으로 여겨졌다.

이튼은 1871 년 그랜트 대통령이 설립한 최초의 연방 공무원위원회의 위원장으로 임명되었다. 그러나 위원회가 1875 년에 성과 없이 종료되자, 이튼은 러더퍼드 B. 헤이스 대통령의 요청으로 영국에 건너가 영국 공무원 제도를 연구하게 되었다. 그의 보고서는 1880 년 *영국의 공무원제: 폐해와 개혁의 역사 및 그것이 미국 정치에 미치는 영향*이라는 제목의 책으로 출간되었으며, 미국에서 실적제(merit system)의 도입을 강력히 주장했다. 그의 저서는 공무원제도가 답아야 할 원칙들을 다음과 같이 열거하였다.

1. “공직은 신뢰와 의무의 관계를 형성하며, 이는 모든 권위와 영향력을 도덕적 기준, 헌법과 법률의 정신, 국민의 공동 이익에 절대적으로 부합하도록 행사할 것을 요구한다. ...”

2. “공직을 임용함에 있어, 국민은 일반 복지를 위해 가장 가치 있는 시민을 공직에 두어야 할 권리를 가진다. ...”
3. “후보자의 개인적 실적이야말로 공직에 대한 가장 큰 정당한 자격이다. ...”
4. “정당정치와 정당의 건전한 활동은 폐지되는 것이 아니라, 더 큰 역량과 높은 품성을 도입하는 실적제를 통해 더욱 순수하고 효율적으로 된다. ...”

1881 년 가필드 대통령이 한 정신 이상자이자 낙심한 구직자에게 암살당하자, 공무원제도 개혁 운동은 마침내 입법적 성과를 낳게 되었다. 이튼은 1883 년의 펜들턴법(Pendleton Act)에서 핵심적인 문구를 마련하는 데 중요한 역할을 했다. 이 법은 실적에 기반한 연방 공무원 제도를 창설하였다. 법에 따라 공무원위원회가 설립되었고, 공개 경쟁시험을 통해 채용되며 실적에 따라 승진과 재직이 보장되는 공무원 집단이 형성되었다. 따라서 연방 차원에서 개혁의 진전은 대체로 공무원에 속하는 정부 직원 비율로 측정되었다. 펜들턴법이 모든 연방 기관에 공무원제를 의무화한 것은 아니었으나, 적용 범위는 1880 년대의 10%에서 세계대전 사이에는 거의 70%까지 확대되었다.

그러나 연방 직위가 비교적 빠르게 공무원제로 분류된 것은 겉보기만큼 단순한 문제가 아니었다. 프레데릭 모셔(Frederick Mosher)는 그의 연구에서 공무원의 대다수가 초급 직원에 집중되어 있다고 지적하였다. 실제 연방 공직 진입이 “최하위 등급에서만 허용된다”는 규정은 의회에 의해 삭제되어, 오늘날 ‘수평적 채용(lateral entry)’이라고 부르는 방식이 가능해졌다. 설립 20 년 만에 공무원위원회는 유능한 직원들이 공무원제도로 채용되었음에도 불구하고 승진과 상향 이동성이 부족하다고 한탄했으며, 모셔는 이 문제가 1940 년대까지 해결되지 않았다고 지적한다. 따라서 연방 기관들이 공무원제를 새로운 규범으로 받아들이는 것은 비교적 쉬웠는데, 이는 그것이 초급 직원에게만 적용되었고, 기관이 원하는 경우 수평적 채용을 통해 고위급 직원을 자율적으로 임명할 수 있었기 때문이다.

공무원제도 개혁은 주와 지방정부에서도 중요한 쟁점이었다. 매사추세츠(1883), 뉴욕(1884), 오하이오(1902) 등 세 주만이 지방정부에 공무원제를 의무화하는 법률을 통과시켰지만, 개혁은 광범위하게 확산되었다. 그러나 채택 방식에 대한 구분이 필요하다. 특히 법률로 공무원제를 의무화하는 것의 중요성을 고려할 때 그렇다. 1920 년대의 개혁을 평가하는 일부 연구는, 펜들턴법이 연방 기관들에 직위 분류를 강제하지 않았으며 주와 지방정부에 대해

언급조차 하지 않았다는 점에서 ‘약한 법률’이었다고 본다. 반면, 단 세 주만이 주 차원의 법률을 제정했다는 사실은 대부분의 도시가 연방이나 주로부터 상당한 ‘상대적 자율성’을 누렸음을 보여준다는 해석도 가능하다.

1930 년대까지 200 개 이상의 도시가 공무원제를 채택했으며, 그 대다수는 주 차원의 의무적 법률이 없는 주에 속해 있었다. 전국공무원개혁연맹(National Civil Service Reform League)은 어떤 주와 지방정부가 ‘경쟁제’를 채택했는지를 정기적으로 보고했는데, 1911 년 보고서에서는 현장 조항에서 주민투표에 의한 지방위원회 설립까지 여섯 가지 채택 방식을 열거하였다.

공무원제도의 전제와 실적제의 약속을 되돌아보는 것은 오늘날에도 시사하는 바가 크다. 일부 주와 지방정부가 공무원제도에서 후퇴했기 때문이다. 1996 년 조지아주는 신규 주 공무원에 대한 공무원제도 적용을 중단하는 법률을 통과시켰다. 이어 플로리다, 사우스캐롤라이나, 아칸소, 미주리, 노스다코타 등도 같은 길을 걸었다. 2006 년 주 개혁을 조사한 연구에 따르면, 50 개 주 가운데 28 개 주가 공무원제 보호를 받지 않는 ‘임의해고(at-will) 직원’의 수를 늘린 것으로 나타났다. 공공행정은 언제나 공공 부문 인력을 어떻게 더 응답성 있고 생산적으로 만들 것인가에 대한 논쟁 속에 있었다. 다만 이번에는 과잉보호주의적 성격을 띤 관료제와 공무원제가 개혁의 표적이 된 것이다.

정부 운영을 위한 새로운 학문의 등장

알렉산더 해밀턴, 토머스 제퍼슨, 앤드루 잭슨 등 공화국 초창기의 저명인사들이 국가의 행정 문제를 다루기는 했지만, 행정학이 자각적인 전문 분야가 되어야 한다는 본격적인 주장은 1887 년에야 등장한다. 이는 우드로 윌슨(Woodrow Wilson)의 유명한 1887 년 논문, 「행정학 연구(The Study of Administration)」에서 비롯되었다. 당시에는 큰 주목을 끌지 못했으나, 오늘날 행정학이라는 학문 분야의 기원을 그 논문으로 거슬러 올라가는 것이 관례처럼 되어 있다.

우드로 윌슨(1856-1924)은 훗날 미국정치학회 초대 회장, 프린스턴 대학 총장, 그리고 미국 대통령이 되었지만, 1880 년대 중반 그는 여성대학인 브린마르 칼리지의 젊은 강사로서 고군분투하고 있었다. 이 시기에 그는 지금은 잊힌 몇 권의 교과서를 집필했고, 필명으로

소설을 썼으나 모두 거절당했으며, 정치학자로서 가장 지속적인 기여가 된 정치 논문을 작성했다. 1886년 11월 11일, 윌슨은 자신이 원고를 제출한 *Political Science Quarterly*의 편집자에게 편지를 보내, 자신의 작업은 “행정학 연구에 대한 준(準)대중적 소개” 정도의 소박한 목표를 가진 것이라고 설명했다. 그는 심지어 자신의 글이 “너무 미약한” 것일 수 있다고까지 말했다. 그러나 아이러니하게도 100년 뒤, 미국행정학회는 「행정학 연구」의 출판을 “행정학을 하나의 독자적 학문 분야로 여기는 기원”으로 평가하며, 세기 기념 프로젝트(Centennial’s Agenda Project)에서 분야의 핵심 과제를 규정하는 출발점으로 삼았다.

「행정학 연구」에서 윌슨은 정치학이 정부를 연구하는 방식을 새롭게 정립하려 했다. 그는 영속적 정치 진리의 대명제들보다 정부가 어떻게 운영되는지에 초점을 두어야 한다고 주장했다. 그의 말대로, “헌법을 만드는 것보다 그것을 운영하는 것이 더 어려워지고 있기” 때문이었다. 윌슨은 당대 다른 개혁가들처럼 인사 문제에만 한정되지 않고, 조직과 관리 전반에 대해 관심을 두어야 한다고 보았다. 당시 개혁운동은 이미 1883년 펜들턴법을 통해 최초의 연방 공무원제도 개혁을 성취했지만, 개혁 의제는 임용의 실적화에서 시작해 그곳에서 끝나는 경향이 있었다. 윌슨은 한 걸음 더 나아가 “정부 기관의 조직과 방법”을 연구하여 “첫째, 정부가 적절히 성공적으로 할 수 있는 일이 무엇인지, 둘째, 그것을 어떻게 하면 최대한의 효율성과 최소한의 비용(재정적·에너지적)으로 할 수 있는지”를 규명하고자 했다. 그가 중시한 것은 조직의 효율성과 경제성, 즉 가장 단순한 의미의 생산성이었다.

또한 이 논문을 통해 윌슨은 정치와 행정의 구분이라는 중대한 차별성을 제기한 인물로도 평가된다. 이는 개혁운동의 필연적 정치 전략이었다. 공직 임용이 당파가 아닌 적격성과 실적에 기반해야 한다는 주장은 곧 “정치”가 공직에 개입할 자리가 없다는 점을 전제로 해야 했기 때문이다. 훗날 ‘정치-행정 이원론(politics-administration dichotomy)’으로 알려진 이 구분은 사실 당파적 정치(partisan politics)를 겨냥한 것이었다. 그의 미묘한 차이는 많은 이들에게 전해지지 못했지만, 행정학을 관리학적 과학 위에 세우고 전통적 정치로부터 분리해야 한다는 그의 주제는 지적으로 비옥한 토양에 뿌리를 내렸다. 당시에는 무명에 가까웠던 교수의 사상은 결국 행정학의 교리로 자리 잡아 제2차 세계대전 이후까지 이어졌다. 비록 정치-행정 이원론은 후에 비판받고 폐기되었지만, 그의 사상은 여전히 큰 영향력을 지니며 행정학의 발전을 이해하는 데 필수적인 토대가 되고 있다.

행정학 연구

Woodrow Wilson

나는 실용적 과학이 그것을 알 필요가 없는 곳에서 연구되는 경우를 거의 보지 못했다. 그러므로 행정이라는 대단히 실용적인 과학이 이 나라의 대학 강좌로 스며들고 있다는 사실 자체만으로도, 만약 이 사실을 입증할 증거가 필요하다면, 이 나라가 행정에 대해 더 많이 알 필요가 있음을 입증하는 셈이 된다. 그러나 이 사실의 증거를 얻기 위해 대학의 강의계획서에서 근거를 찾을 필요는 없다고 말할 나위도 없다. 우리 사이에서는, 현재 ‘공무원제도 개혁(civil service reform)’이라 불리는 운동이 최초의 목적을 달성한 뒤에는, 인사(personnel)만이 아니라 정부 관서의 조직과 방법까지 개선하려는 노력으로 확장되어야 한다는 점이 거의 당연한 것으로 여겨지고 있다. 그 이유는 그들의 조직과 방법이 인사 못지않게 개선을 필요로 한다는 것이 분명하기 때문이다. 행정 연구의 목적은 첫째, 정부가 적절하고도 성공적으로 할 수 있는 일이 무엇인지 발견하고, 둘째, 그런 적절한 일들을 어떻게 하면 가능한 한 최고의 효율로, 그리고 돈이든 에너지든 가능한 한 최소의 비용으로 수행할 수 있는지를 밝혀내는 데 있다. 이 두 가지 문제에 관해, 우리에게는 명백히 많은 ‘빛’이 필요하며, 오직 신중한 연구만이 그 빛을 제공할 수 있다. 다만 그러한 연구에 착수하기에 앞서, 다음의 일들이 필요하다.

- I. 같은 분야에서 다른 이들이 무엇을 했는지, 곧 이 연구의 역사를 어느 정도 살펴볼 것.
 - II. 그 연구의 정확한 대상(주제)이 무엇인지 밝힐 것.
 - III. 그것을 발전시키는 최선의 방법과, 그 연구에 지니고 들어가야 할 가장 명료한 정치적 개념들이 무엇인지 결정할 것.
- 이러한 것들을 알지 못하고 정하지 못한 채 출발한다면, 우리는 지도도 나침반도 없이 길을 떠나는 셈이 될 것이다.

I

행정학이라는 과학은, 지금으로부터 약 2,200 년 전에 시작된 정치학 연구의 가장 늦게 맺힌 열매다. 그것은 우리 세기의 산물이자, 거의 우리 세대의 산물이라 할 수 있다. 그런데 왜

이렇게 늦게 등장했는가? 왜 우리의 너무도 바쁜 이 세기에 이르러서야 비로소 자신에게 주목을 요구했는가? 행정은 정부의 가장 분명한 부분이며, 실행 중의 정부, 곧 정부의 집행적·작동적·가장 가시적인 측면이다. 그리고 당연히 정부만큼이나 오래되었다. 행정은 실행 중의 정부이므로, 체계적 사유의 역사 초기에 정치학 저술가들의 관심을 붙잡고 면밀한 검토를 촉발했을 것이라고 자연스레 기대할 수 있다.

그러나 실제로는 그렇지 않았다. 정부학의 한 분과로서 ‘행정’에 대해 체계적으로 저술한 이는, 이 세기가 첫 젊은 시절을 지나 그 특유의 체계적 지식의 꽃을 피우기 시작하고서야 비로소 나타났다. 우리의 시대에 이르기까지 우리가 읽는 정치학자들은, 정부의 ‘구성’에 대해서만—국가의 본성, 주권의 실체와 소재, 민중의 권력과 군주의 특권, 정부의 심장부에 놓인 가장 숭고한 의미들, 그리고 인간의 본성과 목표가 정부의 목적 앞에 제시해 온 고귀한 목표들—사유하고 논쟁하고 독단을 펼쳤다. 논쟁의 중심은, 군주제가 민주주의와 일전을 벌이고, 과두제가 특권이라는 요새를 쌓으려 하며, 폭정이 모든 경쟁자를 제압하고 복종을 받아내려 기회를 엿보던 그 거대한 이론의 장이었다. 이 숭고한 원칙들의 전투 한복판에서, 행정은 그 자체의 고찰을 위해 단 한 순간의 휴지조차 명령할 수 없었다. 질문은 언제나 “누가 법을 만들 것인가, 그리고 그 법은 무엇이 될 것인가?”였다. 다른 질문—법이 어떻게 하면 계몽적으로, 공정하게, 신속하게, 마찰 없이 집행될 수 있는가—는 ‘실무적 세부사항’으로 밀려나, 원로들이 원칙에 합의한 뒤에 서기들이나 정리할 문제로 치부되었다.

정치철학이 이런 방향을 택한 것은 우연도, 기이한 기호도, 철학자들의 비뚤어진 변덕도 아니었다. 어느 시대의 철학이란, 헤겔의 말처럼, “그 시대의 정신이 추상적 사유 속에 표현된 것에 불과”하기 때문이다. 다른 모든 철학과 마찬가지로 정치철학도 단지 동시대의 사정을 비춰 온 거울에 지나지 않았다. 과거에는 거의 전적으로 정부의 ‘구성’을 둘러싼 문제가 골칫거리였고, 따라서 사람들의 사유를 사로잡은 것도 바로 그것이었다. 행정에 관해서는 문제가 거의 없었거나, 적어도 행정가들의 주의를 끌 만큼의 문제는 없었다. 정부의 기능은 단순했다. 왜냐하면 삶 자체가 단순했기 때문이다. 정부는 명령조로 일을 처리했고, 민의(民意)를 묻는 생각 따위는 없었다. 재정가들을 곤혹스럽게 만들 복잡한 공공수입과 공공부채 체계도 없었고, 따라서 곤혹스러울 재정가도 없었다. 권력을 쥔 자가 그것을 어떻게 쓸지 몰라 해매는 일은 오래가지 않았다. 오직, “누가 권력을 쥔 것인가?”만이 유일하고도 거대한 질문이었다. 인구는 관리 가능한 규모였고, 재산은 단순한 종류였다. 농장은 많아도,

주식과 채권은 없었다. 소유권보다 소떼가 더 많았다.

이 모든 것이 ‘옛날’에만 해당한다고 말했지만, 사실 비교적 가까운 과거에도 대체로 그랬다. 오늘날의 무역 복잡성과 상업적 투기의 난맥, 그리고 거대한 국가부채의 불길한 탄생을 보려면, 굳이 지난 세기 이전으로 거슬러 올라갈 필요는 없다. 엘리자베스 여왕(Good Queen Bess)도 16 세기의 독점이 자신의 손을 댈 만큼 다루기 어렵다고 생각했을 것이다. 하지만 그것들은 19 세기의 거대 독점 앞에서는 기억조차 희미해진다. 블랙스톤이 “법인은 발로 차일 몸도, 저주받을 영혼도 없다”고 탄식했을 때, 그는 그런 탄식을 한 세기쯤 일찍 한 셈이었다. 오늘날 산업사회를 자주 흔드는 사용자와 노동자 사이의 영원한 불화는 흑사병과 노동자법(Statute of Labourers) 이전에 이미 시작되었지만, 우리 시대만큼 불길한 규모를 띠어 본 적은 없었다. 요컨대 다른 세기들에서 정부 행위의 어려움이 서서히 모여드는 모습을 본다면, 우리 시대에 와서는 그것들이 절정에 이른 것을 보게 된다.

이것이 바로 오늘날 행정의 과업들이 신중히 검증된 정책 기준들에 맞추어 치밀하고 체계적으로 조정되어야 하는 이유이며, 우리가 과거에는 없었던 ‘행정학’이라는 과학을 갖게 된 이유다. 헌법 원리의 무거운 논쟁도 아직 결코 끝난 것이 아니지만, 더 이상 행정의 문제들보다 즉각적으로 실천적 중요성이 크다고만은 할 수 없다. 이제는 헌법을 만드는 것보다 그것을 운영하는 것이 더 어려워지고 있다.

바지엣(Mr. Bagehot)이 행정에서의 ‘옛 것’과 ‘새 것’의 차이를 묘사한 생생하고도 기지 넘치는 방식은 이렇다. 옛날에 한 전제군주가 먼 지방을 다스리려 하면, 그는 큰 말을 탄 총독(satrap) 하나와 작은 말을 탄 사람들을 보냈고, 그 다음 그 총독에 관해서는, 가끔 작은 말 탄 사람 몇이 돌아와 자신이 무엇을 했는지 전해주는 일을 제외하고는, 거의 들을 일이 없었다. 노동 감독이라는 것이 크게 가능하지 않았다. 소식은 풍문과 우연한 보고가 전부였다. 그 지방이 나쁜 상태라는 것이 확실해 보이면, 제 1 총독을 소환하고 그 대신 제 2 총독을 보냈다. 문명국가에서는 과정이 다르다. 다스리려는 지방에 관청을 세운다. 편지를 쓰고 베끼게 한다. 그 관청은 하루에 여덟 통의 보고서를 상트페테르부르크의 본부로 보낸다. 지방에서 누가 계산을 하나 하면, 수도에서도 누군가 같은 계산을 해서 그를 ‘검사(check)’하고 정확했는지 살핀다. 그 결과 부처의 장들 머리 위로, 가장 뛰어난 천성과 가장 효과적인 훈련, 가장 확고하고 규칙적인 근면으로만 겨우 감당할 수 있을 만큼의 독서와 노동이 쏟아진다.”

정부의 임무 가운데 한때 단순했던 것치고 지금 복잡해지지 않은 것은 거의 없다. 정부는 한때 소수의 주인만 섬겼지만, 지금은 수십의 주인을 섬긴다. 예전에는 다수자들이 단지 ‘통치를 당했’지만, 이제는 ‘통치를 수행’한다. 정부가 한때 공정의 변덕을 좇을 수 있었다면, 이제는 국민의 견해를 따라야 한다. 그리고 그 견해는 국가의 의무에 대한 새로운 관념들로 꾸준히 확장되고 있다. 그리하여 정부의 기능이 나날이 더욱 복잡하고 어려워지는 동시에, 그 수 또한 엄청나게 불어나고 있다. 행정은 도처에서 새로운 사업에 손을 대고 있다. 이를테면, 우편 사업의 유용성, 저렴함, 그리고 성공은 전신(telegraph) 체계의 정부 통제 조기의 확립을 가리킨다. 혹은 설령 우리 정부가 유럽 정부들처럼 전신과 철도선을 매입하거나 건설하지 않더라도, 어떤 방식으로든 유력한 대기업들을 제어할 수 있어야 한다는 점은 누구도 의심하지 않는다. 기존의 주(州) 위원회들에 더해 국가 철도위원들을 설치하는 것은 행정 기능의 매우 중요하고도 섬세한 확장이다. 연방이든 주든 정부가 기업들에 대해 어떤 권한을 쥐든, 그 뒤에는 적잖은 지혜와 지식, 그리고 경험을 요구하는 여러 주의와 책임이 뒤따를 것이다. 그런 일들은 잘하려면 연구되어야 한다. 그리고 내가 말했듯, 이것은 정부 기관에 열리고 있는 문들 가운데 일부에 불과하다. 국가에 대한 관념과 그에 따른 국가 의무의 이상은 주목할 만한 변화를 겪고 있다. 그리고 “국가에 대한 관념은 곧 행정의 양심”이다. 매일 국가가 해야 할 새로운 일들을 보는 이상, 다음으로 필요한 일은 그것들을 어떻게 해야 하는지를 분명히 아는 것이다. 그러므로 정부의 길을 곧게 펴고, 그 일처리를 덜 비(非)사업적으로 만들며, 그 조직을 강화하고 정화하고, 그 의무성을 완수하게 하는 ‘행정학’이라는 과학이 있어야 한다. 이것이 그 과학이 존재해야 하는 한 가지 이유다.

그렇다면 그 과학은 어디서 자라났는가? 분명 이 바다 이쪽(미국)에서는 아니다. 우리의 행정 관행에서 편견 없는 과학적 방법을 그다지 찾아보기 어렵다. 도시정부의 독기 어린 공기, 주정부 행정의 뒤틀린 비밀, 워싱턴 관청들에서 되풀이해 드러나는 혼란·한직(閑職)·부패는, 미국에서 명료한 관념들이 아직 널리 퍼져 있지 않다는 점을 우리로 하여금 믿게 만든다. 아니다. 지금까지 미국의 저술가들은 이 과학의 진전에 아주 중요한 역할을 하지 못했다. 이 과학은 유럽에서 학자들을 찾았다. 그것은 우리의 산물이 아니다. 외국의 과학이며, 영미의 원리라는 언어를 거의 말하지 않는다. 외국어만을 쓰고, 우리에게서는 이질적인 관념들만을 토해낸다. 그 목적·사례·조건은 거의 전적으로 외국 민족들의 역사, 외국 체계들의 선례, 외국 혁명들의 교훈에 기초하고 있다. 프랑스와 독일의 교수들에 의해 발전했고, 그 결과 전면에서 ‘집권적’ 정부 형태에 맞게 단단한 국가의 필요에 맞춰졌다. 반면 우리 목적에 부응하려면,

단순하고 응집적인 국가가 아니라 복잡하고 다형(多形)적인 국가에 맞게, 고도의 ‘분권적’ 정부 형태에 맞게 조정되어야 한다. 우리가 그것을 쓰려면, 표면적으로—언어만—미국화할 것이 아니라, 사상·원리·목표에서 근본적으로 미국화해야 한다. 우리의 헌법을 통달해야 하고, 관료적 열병을 피 속에서 몰아내야 하며, 미국의 자유로운 공기를 듬뿍 들이마셔야 한다.

그렇다면 왜 모든 정부에 두루 유용하게 쓰일 수 있음이 분명한 과학이, 정부가 오랫동안 독점이었던 유럽에서 먼저 주목을 받았고, 정부가 오랫동안 공동의 참정권이었던 영국이나 미국에서는 그러지 못했는가? 그 이유는 아마 두 가지일 것이다. 첫째, 유럽에서는 바로 정부가 민의에 독립적이었기 때문에 해야 할 ‘통치’가 더 많았다. 둘째, 정부를 독점으로 유지하려는 욕망이 통치자들로 하여금 통치를 최소한으로 자극적으로 만들 수 있는 방법을 찾도록 만들었다. 게다가 그들은 수가 적었기에 방법을 신속히 채택할 수 있었다. 이 문제를 좀 더 면밀히 들여다보는 것은 유익할 것이다. 유럽 정부를 말할 때, 물론 영국은 포함하지 않는다. 영국은 시대의 변화에 적응하기를 거부하지 않았다. 영국은 단지 귀족적 특권의 정치에서 민주적 권력의 체계로의 전환을, 점진적 헌정개혁을 통해 완화했을 뿐이며, 그것은 혁명을 막지는 못했지만 그 길을 평화의 궤도로 제한했다. 반면 대륙의 나라들은 오랫동안 모든 변화를 절박하게 거부했고, 절대정부의 거친 면을 누그러뜨림으로써 혁명을 우회시키려 했다. 그들은 장치를 완벽하게 다듬어 마모되는 마찰을 없애고, 통치대상의 이익을 배려하는 방식으로 방법을 달콤하게 만들어 방해하는 증오를 누그러뜨렸으며, 모든 부류의 사업에 적시에 부지런히 손을 내밀어 자신들을 근면한 이들에게 없어서는 안 될 존재로 만들고자 했다. 마침내 그들은 국민에게 헌법과 참정권을 부여했다. 그러나 그 뒤에도 ‘온정적(paternal)’이 됨으로써 전제적 지위를 유지하는 허락을 얻었다. 자신들을 너무나 능률적으로 만들어, 없애버릴 수 없고, 너무 매끄럽게 작동하여 눈에 띄지 않으며, 너무 계몽되어 함부로 의심받지 않고, 너무 자비로워 의심받기 어렵고, 너무 강력하여 대적할 수 없게 만들었다. 이 모든 것은 ‘연구’를 필요로 했다. 그리고 그들은 그것을 면밀히 연구했다.

이 바다 이쪽에서 우리는, 그동안 통치의 큰 어려움을 거의 겪지 않았다. 새 나라였고, 모두에게 자리와 보람 있는 일을 제공했고, 자유로운 통치 원리와 무한한 실전 정치술을 지녔기에, 우리는 오랫동안 행정의 계획과 방법에 대해 조바심 내며 주의 깊을 필요에서 벗어나 있었다. 유럽에서 우리의 도서관으로 쏟아져 들어온, 정부를 운영하는 방법과 수단에 관한 방대한 학구적 연구와 공들인 검토의 책더미들이 왜 필요한지, 그 의미가 무엇인지

우리는 자연스레 더디게 이해했다. 건강하고 건장한 아이처럼, 우리의 정부는 본성에서 팽창했고 법전에서도 거대해졌지만, 몸놀림은 서툴러졌다. 생명의 활력과 팽창은 그것의 ‘사는 기술’에 비해 지나치게 비대해졌다. 힘은 얻었으되, 몸가짐은 갖추지 못했다. 그러므로 헌정 발전의 안락과 건전함에서 우리가 유럽 국가들보다 큰 이점을 누려 왔음에도, 이제 더 세심한 행정적 조정과 더 큰 행정 지식이 요구되는 때가 우리에게 닥치자, 우리는 대서양 건너 나라들에 비해 현저한 열세에 놓였다. 그 이유는 내가 밝힐 수 있을 듯하다.

근대 세계 주요 국가들의 헌정사를 기준으로 판단해 보면, 정부는 가장 고도로 발달한 체계들 모두에서, 그리고 나머지에서도 그러할 가능성이 높은, 세 개의 성장 단계를 거쳤다고 할 수 있다. 첫째는 절대군주와 그에 맞는 행정체계의 시대, 둘째는 절대군주를 폐하고 국민 통치를 대체하는 헌법을 만드는 시대이자, 그 더 높은 과제들 때문에 행정이 소홀해지는 시대, 셋째는 주권자인 국민이 자신들을 권력으로 데려다 놓은 새 헌법 아래에서 행정을 발전시키려 나서는 시대다. 오늘날 행정 실무에서 선두에 선 정부들은, 근대의 정치적 계몽의 날들이 도래했을 때—통치자는 피통치자의 ‘하인’일 뿐이라는 사실이 장님 말고는 누구에게나 분명해졌을 때—여전히 절대적이면서도 계몽된 군주를 갖고 있던 정부들이다. 그런 정부들에서는 단일 의지의 사업에만 부여되는 단순함과 효율성을 가지고, 행정이 공공선에 봉사하도록 조직되었다. 예컨대 프로이센이 그랬다. 프로이센은 행정이 가장 많이 연구되고 거의 완성에 이른 곳이었다. 프리드리히 대왕은 통치가 엄격하고 장악력이 강했지만, 자신을 국가의 ‘최고 하인’으로 진지하게 여겼고, 그의 위대한 관직을 공적 신탁으로 보았다. 그리고 바로 그가, 부왕이 놓아둔 토대 위에, 프로이센의 공공 서비스를 진정한 의미에서 ‘공공의 서비스’로 조직하기 시작했다. 그에 못지않게 절대적이었던 후계자 프리드리히 빌헬름 3 세도 차례로 그 일을 한층 더 진전시켜, 오늘날 프로이센(독일)의 행정에 견고함과 형태를 부여하는 넓은 구조적 특징 가운데 많은 것을 설계했다. 칭송받는 거의 전 체계가 군주적 주도로 발전했다. 프랑스의 근대 행정—대칭적인 영토 구획과 질서 정연한 직급 체계를 가진—도, 그 계획까지는 아니더라도 실천은 유사한 기원에서 나왔다. 혁명, 곧 제헌의회 시절은 헌법을 ‘쓰던’ 시절이었지, 헌법을 ‘만들던’ 시절이라고 부르는 어렵다. 혁명은 내가 말한 두 번째 단계—헌정 발전의 시기—에 프랑스가 들어섰음을 알렸지만, 그 자체로 그 시기를 개시하지는 못했다. 그것은 전제정을 흔들고 불안정하게 했을 뿐 파괴하지는 못했다. 나폴레옹은 프랑스의 군주들을 이어, 그들이 누렸던 것 못지않게 무제한의 권력을 행사했다. 그러므로 나폴레옹에 의한 프랑스 행정의 재구성은, 헌정기 이전에 절대군주의 단일 의지가 민정 기계를 완벽하게

다듬은 두 번째 사례다. 그런 장치들은 헌법제정의회가 명령할 수는 있어도, 무제한 권위를 가진 전제군주만이 확립할 수 있었다. 서기 8 년(1799~1800)의 제도는 무자비할 만큼 철저했고, 무정할 만큼 완전했다. 게다가 상당 부분이 전복된 전제정으로의 회귀였다.

반면, 행정이 자유주의 원리의 인장을 받기 전에 헌법제정과 국민개혁의 시기에 들어선 나라들에서는, 행정의 개선이 더디고 반쯤만 이루어졌다. 일단 한 나라가 헌법 ‘제작’이라는 일에 뛰어들면, 그 사업을 끝내고 대중에게 숙련되고 경제적인 행정을 제공하는 ‘관청’을 여는 일이 지극히 어려워진다. 헌법 손질은 끝이 없어 보인다. 흔한 헌법이라면 10 년을 채 못 가 보수나 추가 없이는 버티지 못하고, 행정의 세부로 내려갈 시간은 늦게 온다. 여기서 우리의 사례는 물론 영국과 우리(미국)다. 앙주 왕조(Angevin kings) 시절, 헌정 생명이 대헌장에 뿌리내리기 전, 법과 행정 개혁은 헨리 2 세의 영리하고 분주하며 밀어붙이는, 군센 기상과 목적의 자극 아래 분별과 활력을 가지고 나아가기 시작했다. 그리고 군주적 주도는 영국에서도 다른 곳에서처럼 정부 성장을 제 의지대로 형성할 운명인 듯 보였다. 그러나 충동적이고 탈선하는 리처드와 허약하고 경멸스러운 존은 부왕의 계획을 수행할 인물이 아니었다. 그들의 치하에서는 행정 발전이 헌정 투쟁에 자리를 내주었고, 영국의 어떤 군주도 국가의 민정을 위한 공정하고도 지속적인 형태를 고안할 실천적 천재나 계몽된 양심을 갖추기 전에 의회가 왕이 되었다. 그 결과 영국계 민족은 오랫동안, 그리고 성공적으로, 행정 방법을 완성하는 예술을 지속적으로 소홀히 한 채, 집행 권력을 억제하는 예술을 연구해 왔다. 정부에 ‘활력’을 불어넣기보다 ‘통제’하는 데 더 큰 관심을 기울여 왔다. 정부를 공정하고 온건하게 만들려 하는 데 더 마음을 썼지, 그것을 능숙하고 정연하며 효과적으로 만들려는 데 더 마음을 쏟지는 않았다. 영국과 미국의 정치사는, 행정 발전의 역사가 아니라 입법적 감독의 역사였고, 정부 조직의 진보가 아니라 법률 제정과 정치적 비판의 진전의 역사였다. 그 결과, 본질적 원리의 확립과 관련해 보자면, 헌법제정의 그 시기는 사실상 끝났음에도, 우리는 그 분위기에서 벗어나지 못한 채, 이제는 우리 정부들의 안녕을 위해 행정적 연구와 창조가 절대적으로 필요해진 때에 이르렀다. 우리는 창조해야 할 때에도 계속 비판하고 있다. 우리가 말한 세 단계 중 셋째—즉 절대권력과의 이전 투쟁에서 획득한 헌법에 따라 ‘국민’이 행정을 발전시켜야 하는 시기—에 도달했으나, 우리는 그 새 시기의 과업을 수행할 준비가 되어 있지 않다. 이런 설명만이, 정치적 자유에서의 막대한 이점, 그리고 무엇보다 실천적 정치기술과 영민함에서의 막대한 이점에도 불구하고, 왜 그토록 많은 나라들이 행정 조직과 기술에서 우리보다 앞서 있는지에 대해, 그저 멍하니 놀라지만은 않게 해주는 유일한 출구인 듯하다.

예컨대, 왜 우리는 50년 전부터 썩어 있었던 공무원제를 이제야 정화하기 시작했는가? 노예제가 우리를 탄 데로 돌려놓았다고 말하는 것은, 내가 이미 말했듯, 헌법의 결함이 우리를 지연시켰다고 되풀이하는 것에 불과하다. 물론 합리적 선호라면 누구나, 어느 유럽 국가의 길보다 영국과 미국의 그 길을 택할 것이다. 프로이센의 행정 기술을 얻기 위해 프로이센의 역사를 갖고 싶지는 않을 것이다. 프로이센의 특정 행정체계는 우리를 숨 막히게 만들 것이다. 훈련받지 않았더라도 자유로운 편이, 예측되어 체계적인 편보다 낫다. 그러나 더 부인할 수 없는 것은, 영혼은 자유롭고 실무는 능숙한 편이 더 낫다는 사실이다. 바로 이 더 합리적인 선호가, 우리가 더없이 바라는 이 ‘행정학’이라는 과학을 ‘자연화’하는 데 무엇이 우리를 가로막거나 지연시키는지 찾아내도록 우리를 재촉한다.

그렇다면 무엇이 방해하는가? 주된 것은 ‘국민주권’이다. 민주정이 군주정보다 행정을 조직하기가 더 어렵다. 과거의 우리가 가장 소중히 여겨온 정치적 성공의 완전함이 우리를 곤혹스럽게 만든다. 우리는 여론을 왕좌에 올려놓았고, 그 치세 동안 집행의 전문성과 정부 기능의 완전한 균형 조건을 빠르게 학습하기를 기대하는 것은 금지되어 있다. 우리가 대중적 지배를 충만히 실현했다는 사실 자체가, 그 지배를 조직하는 과제를 그만큼 더 어렵게 만들었다. 한 걸음이라도 나아가려면 우리는 ‘여론’이라는 다수의 군주를 가르치고 설득해야 한다. 단일한 군주, 곧 왕을 움직이는 것보다 훨씬 쉽지 않은 과업이다. 개인 군주는 단순한 계획을 채택하고 곧장 실행한다. 의견은 하나이고, 그 하나의 의견을 하나의 명령으로 구현한다. 그러나 또 다른 군주, 국민은 스무 가지나 되는 서로 다른 의견을 가진다. 그들은 단순한 것에 합의할 수 없다. 진전은 타협, 차이점의 혼합(compounding), 계획의 다듬기, 지나치게 직선적인 원칙들의 억제를 통해 이루어져야 한다. 수년에 걸친 일련의 결의, 그리고 온갖 수정의 스펙트럼을 가로지르는 산발적 명령의 연속이 있을 뿐이다.

정부에서, 덕(德)에서 그러하듯, 가장 어려운 것 중의 가장 어려운 것은 ‘진보’를 이루는 일이다. 예전에는 그 이유가, 주권을 쥔 단 한 사람이 대개 이기적이거나, 무지하거나, 소심하거나, 바보였기 때문이었다—물론 때로는 현명한 이도 있었다. 오늘날 그 이유는, 주권을 쥔 ‘다수’—국민—에게 찾아갈 단일한 귀가 없고, 수천 사람의 이기심·무지·소심·완고함·우둔함—물론 수백의 지혜로운 이들도 있지만—이 합쳐져 있기 때문이다. 예전의 개혁가에게 주어진 이점은, 주권자의 마음이 특정한 장소—한 사람의 머리—에 담겨 있어서 접근할 수 있었다는 점이었다. 다만 그 마음이 마지못해 배우거나 조금밖에

배우지 않거나, 또는 누군가의 영향 아래 잘못된 것만 배우는 일이 문제였다. 이제와서는, 개혁가는 주권자의 마음이 특정한 장소에 있지 않고 수백만의 다수 표 머릿속에 분산되어 있다는 사실에 어리둥절하며, 그 마음 또한 예전 의미 그대로의 ‘총애받는 자들’의 영향 아래 있다는 사실에 난처해한다. 다만 그 총애받는 자들이 ‘사람’이 아니라 ‘선입견’—이성의 자식이 아니므로 이성으로 설득할 수 없는 편견—이라는 점만 다를 뿐이다.

여론에 대한 존중이 정부의 제 1 원리인 곳에서는, 실천적 개혁은 더딜 수밖에 없고, 모든 개혁은 타협으로 가득할 수밖에 없다. 어디에든 여론이 존재하는 곳에서는 그것이 지배해야 하기 때문이다. 이는 이제 세계의 절반에서 공리(公理)가 되었고, 머지않아 러시아에서도 믿게 될 것이다. 현대의 헌정 정부에서 변화를 이루려는 자는 무엇보다 먼저, 동료 시민들이 ‘어떤 변화’를 원하게 만들어야 한다. 그 다음에는 그들이 바로 자신이 원하는 ‘그 변화’를 원하게 설득해야 한다. 먼저 여론이 들을 의향을 갖게 만들고, 이어서 올바른 것을 듣게 해야 한다. 여론이 의견을 찾도록 흔들어 깨우고, 그 다음에는 올바른 의견을 그 앞에 가져다 놓아야 한다. 첫 단계가 둘째 단계만큼이나 어렵다. 의견이라는 것은, 소유(既成)가 법의 아홉 조각보다 더 큰 힘을 가진다. 그것을 몰아내기란 거의 불가능하다. 한 세대가 단지 어떤 원칙의 임시변통적 근사치로 여겼던 제도는, 다음 세대에는 그 원칙에 가능한 가장 가까운 근사치로 존중되고, 그 다음 세대에는 그 원칙 자체로 숭배된다. 신격화에는 세 세대도 채 걸리지 않는다. 손자는 할아버지의 머뭇거리는 실험을 자연의 고정된 헌정의 일부로 받아들인다. 설령 우리가 정치의 과거 전체를 분명히 내다보아, 완전한 지식으로 무장한 머리들에서 안정되고, 틀림없고, 태연히 현명한 소수의 정부 격언들을—모든 건전한 정치 교리가 궁극적으로 환원될 수 있는—만들어낼 수 있다 하더라도, 나라가 그것을 따를 것인가? 그것이 문제다. 인류의 대다수는 완고하게도 ‘비철학적’이며, 오늘날 그 대다수가 투표한다. 진리는 대중이 새벽같이 일하여 일터로 향하는 사람들이 보게 하려면, 분명해질 뿐 아니라 ‘상식’이 되어야 하며, 또 그들이 그것을 실천하도록 마음먹게 하려면, 그 진리를 실천하지 않을 때 큰 불편과 고통이 뒤따라야 한다. 그리고 이 ‘비철학적’ 대중이 그 구성의 다채로움에서 미국만큼 복잡한 곳이 또 어디 있겠는가? 이 나라의 여론을 알기 위해서는, 오래된 미국계만이 아니라 아일랜드인, 독일인, 흑인의 마음도 알아야 한다. 새로운 교리를 발붙이게 하려면, 모든 인종의 틀에서 구조된 마음들—모든 환경의 편견을 유산으로 물려받고, 스무 나라의 역사에 의해 비틀리고, 지구 거의 모든 기후에 의해 데워지거나 식고, 달히거나 열려 있는 마음들—에 영향을 미쳐야 한다.

요컨대, 행정 연구의 역사와, 우리가 지금 이 연구에 나서려 할 때 특별히 어려운 조건들에 대해 이만큼 말해 두자. 그렇다면 이제 이 연구의 ‘주제’는 무엇이며, 그 ‘특징적 목적’은 무엇인가?

II

행정의 영역은 ‘사업(business)’의 영역이다. 그것은 정치의 분주함과 다툼으로부터 떨어져 있으며, 대부분의 지점에서 행정 연구라는 논쟁적 지대에서조차도 비켜 서 있다. 행정은 사회에서 ‘장부를 다루는 계산소(카운팅하우스)’의 방식이 사회생활의 일부인 것처럼, 또 기계장치가 제조물의 일부인 것처럼만 정치적 삶의 일부일 뿐이다. 그러나 동시에 행정은 그 더 큰 원리들을 통해 정치적 지혜의 영속적 격언들, 정치적 진보의 항구적 진리들과 직접 연결되어 있다는 사실 덕분에, 단지 지루한 기술적 세부의 평면 위에서 아주 멀리 들어 올려진다. 행정 연구의 목적은 집행 방법을 어지럽고 비용 많은 경험적 시행착오로부터 구해 내어, 안정된 원칙 속에 깊게 놓인 토대 위에 올려놓는 데 있다. 이러한 이유에서 우리는 현재 단계의 공무원제도 개혁을 보다 포괄적인 행정 개혁을 향한 ‘서곡’으로 보아야 한다. 우리는 지금 임용의 방식을 바로잡고 있다. 다음으로는 집행 기능을 보다 합당하게 조정하고, 집행 조직과 작용의 더 나은 방법을 규정해야 한다. 이처럼 공무원제도 개혁은 이어질 것에 대한 도덕적 준비에 불과하다. 그것은 공직을 공적 신탁으로서 신성시함을 확립하여 관료 생활의 도덕적 대기를 맑히고, 복무를 비당파적으로 만듦으로써 그 복무를 ‘업무처럼(businesslike)’ 만들 길을 연다. 동기를 정화함으로써 일하는 방법을 개선할 수 있게 만드는 것이다.

내가 말한 행정의 영역을 조금 더 펼쳐 보자. 무엇보다 중요한 사실은—우리의 공무원제도 개혁가들이 그렇게도 자주, 그리고 다행히도 강조해 온 바와 같이—행정은 정치의 적절한 영역 밖에 놓여 있다는 점이다. 행정적 질문들은 정치적 질문이 아니다. 정치는 행정에게 과업을 부여하지만, 그 직무(office)들을 좌지우지하도록 허용되어서는 안 된다. 이는 최고 권위의 구분이며, 뛰어난 독일 학자들은 너무도 당연한 것으로 이를 강조한다. 이를테면 비운치리(Biuntschli)[2]는 우리에게 행정을 정치로부터도, 법으로부터도 구분하라고 권한다. 그의 말에 따르면 정치는 국가의 활동 중 “크고 보편적인 일들”에 관한 것이며, “반면 행정은” “개별적이고 소소한 일들에 있어서의 국가 활동”이다. “정책(policy)은 행정의 도움 없이는

아무것도 하지 못한다.” 그러나 그렇다고 해서 행정이 정치가 되는 것은 아니다. 다만 이 입장을 정당화하기 위해 독일 권위를 필요로 하지는 않는다. 행정과 정치를 구별하는 이 식별은 이제 다행스럽게도 너무나 자명하여 더 논의할 필요가 없다.

우리의 모든 결론 속에 스며들어야 할 또 하나의 구분이 있다. 이는 행정과 정치 사이의 구분과 맞닿아 있으나, 늘 시야에 두기가 그리 쉽지 않다. 곧 헌정적 문제와 행정적 문제의 구분, 즉 헌정 원리에 필수적인 정부적 조정과, 슬기롭게 적응하는 편의의 변화 가능한 목적에 도구적으로 봉사하는 조정의 구분이다. 실현 가능한 어떤 정부의 여러 부서들 가운데 행정이 정확히 어디에 자리하는지 모든 이에게 분명히 하려 들면, 너무나 많은 세목으로 들어가 사람을 혼란스럽게 하고, 너무나 미세한 구분으로 들어가 주의를 흐뜨릴 위험에 금세 봉착한다. 정부의 이 부서와 저 부서 사이에 행정적 기능과 비행정적 기능을 갈라놓는 경계선을 그리려 하면, 그 선은 오르막과 내리막을 타고, 아찔한 구분의 봉우리를 넘고, 법령의 밀림을 헤치며, ‘만약(if)’과 ‘하지만(but)’, ‘언제(when)’와 ‘그러나(however)’를 요리조리 피해 다니다가, 이런 류의 측량에 익숙지 않은 보통의 눈에는 흔적도 없이 사라지고 만다. 그리고 논리적 식별의 ‘작은 망원경(theodolite)’을 다루는 법에도 문외한이 되고 만다. 세상의 대부분에게 행정의 상당 부분은 ‘익명으로(incognito)’ 돌아다니며, 때로는 정치적 “매니지먼트”와 혼동되고, 또 때로는 헌정 원리와 혼동된다. 아마도 이러한 혼동의 용이성이 니부어(Niebuhr)의 이런 발언을 설명할지도 모른다. “자유는,” 그가 말하길, “헌정에 비할 바 없이 더 많이 행정에 달려 있다.” 언뜻 보기에는 상당히 진실처럼 보인다. 실제 자유의 행사에 관한 용이성은 헌정적 보장보다는 행정적 장치에 더 많이 의존하는 듯 보인다. 다만 자유의 존재 자체를 보장하는 것은 오직 헌정적 보장이다. 그러나—다시 생각해 보면—이 정도의 진술조차도 참인가? 자유는, 강건한 자의 사지가 쉽게 또 힘차게 움직이는 것에서 지성이 구성되지 않는 것처럼, 단지 기능의 용이한 운동에 있지 않다. 인간 내부를 지배하는 원리, 곧 헌정이 자유 또는 예측의 생명수를 이룬다. 의존과 예측이 죄사슬 없이, 자상한 가부장적 정부의 모든 매끄러운 장치들로 가벼워졌다고 해서, 그것들이 자유로 바뀌는 것은 아니다. 자유는 헌정 원리와 분리되어 살 수 없다. 그리고 아무리 그 방법이 완전하고 자유롭다 해도, 일단 비자유적 정부 원리에 기대고 있는 행정은 사람들에게 자유의 빈약한 모조품 이상을 줄 수 없다. 헌법법의 영역과 행정 기능의 영역 사이의 차이를 분명히 바라보면 오해의 여지는 사라져야 한다. 그리고 그러한 관점을 구축할 ‘대략적으로라도’ 명확한 기준들을 열거하는 일은 가능하다. 공공행정은 공법의 상세하고도 체계적인 집행이다. 일반법의 개별적 적용

하나하나가 행정 행위다. 이를테면 과세의 부과와 징수, 범죄자에 대한 사형 집행, 우편의 운송과 배달, 육해군의 장비와 충원 등은 모두 명백한 행정 행위다. 그러나 이러한 일들의 수행을 지시하는 일반법은 행정의 바깥, 그리고 그 위에 있다. 정부 활동의 광범한 설계는 행정이 아니며, 그러한 설계의 세부 집행이 행정이다. 따라서 헌법은 마땅히 일반법을 통제할 정부의 수단들만을 다룬다. 우리의 연방헌법은 순수한 집행직 가운데 가장 큰 직원들조차 언급하지 않고, 다만 정부의 입법 및 정책결정 기능을 분담할 ‘연방의 대통령’과 그 원리들을 해석·수호할 최고 관할의 ‘판사들’만을 말하고, 그 원리들에 단지 목소리를 부여할 자들에 관해서는 말하지 않음으로써 이 원칙을 지킨다.

이것은 ‘의지(Will)’와 그에 ‘응답하는 행위(Deed)’의 구분과 정확히 일치하는 것은 아니다. 왜냐하면 행정가는 자신의 일을 성취하기 위한 수단을 선택함에 있어 그 나름의 의지를 가져야 하고 실제로 갖고 있기 때문이다. 그는, 또 그여야만, 단순한 수동적 도구가 아니다. 구분은 ‘일반적 설계’와 ‘특별한 수단’ 사이의 구분이다. 물론 행정 연구가 헌정의 지대—혹은 최소한 헌정처럼 보이는 지대—로 파고드는 지점이 하나 있다. 철학적으로 보자면 행정 연구는 헌정 권한의 적정 분배에 관한 연구와 밀접히 연결되어 있다. 행정이 능률적이라면, 책임이 어느 관원에게도 틀림없이 귀속되도록 하는 가장 단순한 배열, 권한을 훼손하지 않으면서 분할하는 최선의 방법, 책임을 흐리지 않으면서 분담하는 최선의 방법을 찾아내야 한다. 그리고 권한 배분의 이 문제는 정부의 더 높은, 기원적 기능들의 영역으로 옮겨오면 명백히 중심적인 헌정 문제다. 행정 연구가 그러한 배분의 기초가 될 최선의 원리를 찾아낼 수 있다면, 그것은 헌정 연구에 헤아릴 수 없는 봉사를 한 셈이다. 몽테스키외가 이 점에 대해 최후의 말을 했다고 나는 믿지 않는다. 특히 수많은 주인을 섬기는 민주제에서—소수만을 섬기는 다른 제도들보다도—권한 배분의 최선의 원리를 발견하는 일은 아마 더 중요하다. 모든 주권자는 자신의 하인을 의심하며, ‘주권자인 국민’도 예외가 아니다. 그렇다면 그 의심은 어떻게 ‘지식’으로 누그러뜨릴 수 있는가? 그 의심이 ‘슬기로운 경계’로 정련될 수 있다면, 그것은 전적으로 유익할 것이다. 그 경계가 책임의 명백한 귀속에 의해 보조될 수 있다면, 그것은 전적으로 축복이 될 것이다. 의심 자체는 사적 마음이든 공적 마음이든 결코 건강하지 않다. 모든 관계에서 신뢰는 힘이다. 헌정 개혁자의 직무가 ‘신뢰할 수 있는’ 조건을 만드는 것이라면, 행정 조직자의 직무는 ‘명확한 책임’을 보장하는 조건으로 행정을 단장하는 일이다. 그리고 나는, 큰 권한과 제약받지 않은 재량이 책임의 필수 조건이라고 확신한다. 좋은 행정이든 나쁜 행정이든, 공적 관심이 마땅히 칭찬이나 비난을 받아야 할 바로 그 사람에게

쉽사리 향하도록 해야 한다. 권력이 위험한 것은 오직 그것이 ‘책임 없음’일 때뿐이다. 권력이 쪼개져 여럿에게 분배되면 권력은 가려지고, 가려지면 책임 없게 된다. 반대로 권력이 복무의 수장과 각 부문의 수장에게 집중되면, 그 권력은 쉽게 감시되고 책임을 물을 수 있다. 어떤 사람이 직위를 지키려면 ‘공개적이고 정직한 성공’을 거두어야 하고, 동시에 넉넉한 재량의 자유를 위임받았음을 느낀다면, 권력이 클수록 그 권력을 남용할 가능성은 줄어들고, 오히려 그 권력에 의해 기운이 북돋아지되 절제되고 고양될 것이다. 반대로 권력이 적을수록 자신의 처지를 더 안전하게 ‘그늘지고 눈에 띄지 않는’ 것으로 느끼며, 한층 더 태만으로 미끄러지기 쉽다.

바로 여기에서 우리는 더 큰 질문—여론과 행정 사이의 적절한 관계—의 장으로 나아간다. 공직자의 ‘신뢰할 만함’은 누구에게 드러나야 하며, 또 누구에 의해 보상되어야 하는가? 공직자는 칭찬과 승진의 추진력을 ‘대중’에게서 구해야 하는가, 아니면 오직 직속 상관에게서만 구해야 하는가? 사람들이 헌정 원리를 결정하듯, 행정의 규율도 결정하도록 불러나와야 하는가? 이 질문들은 분명 이 전체 연구의 기본 문제로 뿌리를 뻗는다. 그 문제는: ‘여론은 행정의 수행에서 어떤 몫을 가져야 하는가?’라는 것이다. 올바른 답은, 여론이 ‘권위 있는 비평가(authoritative critic)’의 몫을 맡아야 한다는 것으로 보인다. 다만 그 권위를 어떻게 ‘작동’하게 할 것인가?

미국에서 행정을 조직하는 우리의 특유한 어려움은 ‘자유를 잃을 위험’이 아니라, 그 본질과 부수물을 구분할 수 없거나 구분하려 하지 않는 위험이다. 우리 성공을 의심케 하는 것은 만병통치처럼 달려드는 우리의 고질적 오류, 곧 ‘투표로 너무 많은 일을 하려 드는 오류’다. ‘자치’란 모든 일에 손을 얹는 데 있지 않다. 마치 가정살림이 반드시 저녁을 ‘직접’ 요리하는 데 있는 것이 아닌 것처럼 말이다. 요리사는 불과 오븐의 관리는 넉넉한 재량으로 맡겨져야 한다. 아직 여론이 자신의 권한을 배우고, 자기방식을 익혀야 하는 나라들에서는, 여론의 권한에 관한 이 문제가 우리나라보다 훨씬 수월히 풀린다. 저쪽에서는 “나라의 일에 대한 의견을 좀 가지라”고 자국민에게 말하려는 독일 정치학 교수가 책 한 권을 쓸 법도 하다. 그런 겸손한 대중은 적어도 ‘무엇을 반드시 생각하고 말할 권리가 없는지’를 배우는 데 아주 유순하고 순응적일 것이다. 둔할 수는 있어도, 간섭꾼이지는 않을 것이다. 가르치려 들기에 앞서 가르침을 받는 것에 기꺼이 응할 것이다. 정치적 교육이 정치적 활동에 앞설 것이다. 반면 우리의 여론을 가르치려 들 때 우리는, 스스로 이미 충분히 배웠다고 여기기 쉬운

학생을 상대한다. 과제는, 여론이 ‘간섭꾼’이 되지 않으면서도 ‘유능’하게 만드는 것이다. 일상의 세부를 감독하고 일상의 수단을 선택하는 데 직접 행사되는 공적 비평은, 물론, 서툰고 성가신 민폐이다. 섬세한 기계를 투박하게 만지는 촌뜨기 손놀림과 같다. 그러나 정치와 행정의 형성적 정책이라는 더 큰 힘들을 ‘상시 감독(superintend)’하는 데 있어 공적 비평은 전적으로 안전하고 유익하며, 전적으로 불가결하다. 행정 연구는 공적 비평이 이 통제를 행사하도록 하고, 나머지 모든 간섭에서는 배제되도록 하는 최선의 수단을 찾아내야 한다.

그런데 행정 연구의 모든 의무가, 국민에게 어떤 행정을 원하고 요구해야 하는지, 그리고 요구하는 것을 어떻게 얻어내는지 가르쳐 주는 데서 끝나는가? 공공 복무의 후보자들을 ‘훈련’하는 데까지 나아가야 하지 않는가? 이 나라에는 지금 ‘보편적 정치 교육’을 향한 매우 훌륭한 운동이 일고 있다. 머지않아 그럴듯한 대학 가운데 정치학 정원이 알차게 채워져 있지 않은 곳은 체면을 차릴 수 없게 될 것이다. 그러나 그렇게 주어지는 교육은 일정한 지점까지만 가게 된다. 그것은 정부의 ‘지적 비평가’의 수를 늘릴 것이지만, 유능한 행정가 집단을 만들지는 못한다. 정부의 일반 원리를 탄탄히 이해하는 토대를 닦아주겠지만, 정부를 ‘운영’하는 기예를 반드시 기를 것은 아니다. 그것은 아마 입법자를 단련시킬 교육이지, 집행관을 단련시킬 교육은 아니다. 정부의 동력인 ‘여론’을 개선하려면, 정부의 장치인 ‘더 나은 공직자들’을 준비해야 한다. 정부 기계의 화력을 높이고 보일러를 새로 넣으려 한다면, 그 새 힘의 지시에 따라 삐걱거리며 웅웅대는 낡은 바퀴·관절·벨브·벨트를 그대로 둘 수는 없다. 힘이나 조정이 조금이라도 모자란 곳에는 어디든 새 구동 부품을 넣어야 한다. 민주정을 조직하려면, 기술적 지식에 관한 자유로운 기준을 견딜 준비가 확실히 된 사람들을 경쟁시험으로 ‘올려 보내’야 한다. ‘기술적으로 교육된 공무원제’는 머잖아 ‘불가결’해질 것이다.

나는, 특별한 교육으로 준비되고 임명 후에는 위계와 규율을 갖춘 완결된 조직으로 훈련된 공무원단이, 많은 사려 깊은 이들의 눈에는, 진보적이고 자유로운 국민과의 공감에서 분리되고, 편협한 관료주의의 쪼잔함으로 마음이 좁아진, 공격적인 ‘공직 계급’—구별된 준(準)결사체—을 낳을 요소들을 품은 듯 보인다는 것을 안다. 확실히 그런 계급은 미국에서 전적으로 혐오스럽고 해로울 것이다. 그것을 낳을 만한 조치는 우리에게 ‘반동’이자 ‘우둔’이다. 그러나 내가 여기서 제안하는 연구의 결과로, 독선적이고 비자유적인 관료주의가 생길 것이라 두려워하는 것은 내가 특히 강조하고자 하는 원리를 영영 놓쳐 버리는 일이다. 그 원리는, 미국의 행정은 모든 지점에서 여론에 민감해야 한다는 것이다. 성실복무(good behaviour)

기간 동안 재직하는, 철저히 훈련된 공무원단은 어차피 필요하다. 그것은 명백한 ‘업무상의 필연’이다. 그러나 그런 집단이 ‘비(非)미국적인 무언가’가 될 것이라는 우려는, “무엇이 성실복무를 구성하는가?”라는 질문을 던지는 순간 깨끗이 걷힌다. 그 질문은 스스로 답을 품고 있기 때문이다. 자신이 섬기는 정부의 ‘정책’에 대한 꾸준하고도 성실한 충성이 곧 성실복무를 이룬다. 그 정책에는 관료주의의 얼룩이 조금도 없을 것이다. 그것은 ‘영구 공무원’의 창조물이 아니라, 여론에 대한 책임이 직접적이고 불가피한 ‘정치가’들의 창조물일 것이다. 관료제는 오직 국가 전체의 복무가—수뇌부에서 말단에 이르기까지—국민의 공동 정치생활에서 제거된 곳에서만 존재할 수 있다. 그 동기, 목표, 정책, 기준 모두가 관료적이어야 한다. 부서의 장이 ‘정말로 국민을 섬기는’ 곳—그리고 우리의 부서의 장들은 모두 그렇게 만들어져야 한다—에서 복무하는 공무원들이 거만하고 자의적인 배타성을 보인 사례를 지적하기는 어려울 것이다. 반대로, 프로이센의 슈타인에 의한 영향처럼, 참된 공공정신으로 충만한 한 정치가의 지도력이 거만하고 형식적인 관청들을 ‘정의로운 정부의 공공정신적 도구’로 바꾸어 놓은 사례들을 제시하기는 쉬울 것이다. 우리의 이상은, 분별과 활력으로 행동할 만큼 교양 있고 자립적인 동시에, 선거와 끊임없는 공적 자문을 통해 민의와 긴밀히 연결되어 자의나 계급정신이 끼어들 여지가 전혀 없는 ‘공무원제’이다.

III

이제 이렇게 행정 연구의 ‘대상’과 ‘목적’을 어느 정도 살펴보았으니, 그에 가장 알맞은 ‘방법’, 곧 가장 유리한 관점은 무엇이라 결론지을 수 있을까? 정부는 우리와 너무 가깝고, 우리의 일상적 다름 속에 너무 들어와 있어, 정부에 대한 어떤 철학적 연구의 필요성이나, 설령 착수한다 해도 그 정확한 지점을 보기 어렵다. 너무 오래 서 있어 이제 와서 ‘걷는 기술’을 배우기 어려운 셈이다. 우리는 실천적 국민이며, 수세기에 걸친 실험적 훈련 덕분에 자치에 아주 익숙하고 능숙해져, 이제는 어떤 체제든 손쉽게 사용할 수 있다 보니, 우리가 쓰고 있는 ‘특정 체제’의 어색함을 더는 잘 감지하지 못한다. 우리는 통치의 기술을 연구하지 않는다. 우리는 ‘통치’한다. 그러나 ‘훈련되지 않은’ 사무의 천부적 재능만으로는 행정의 슬픈 과오들에서 우리를 구해 주지 못한다. 오랜 유산과 반복된 선택으로 민주주의자가 되었지만, 우리는 아직 다소 투박한 민주주의자다. 민주정은 오래되었지만, 현대의 관념과 조건에 기초한

그 ‘조직’은 아직 미완이다. 민주국가는 이 산업과 교역의 시대가 너무도 빠르게 쌓아 올리는 ‘거대한 행정 부담’을 지탱할 준비를 아직 갖추지 못했다.

정부의 비교연구 없이는, 행정이 민주국가에서는 비민주국가와 ‘본질적으로 다른’ 토대 위에 선다고 하는 오해를 떨쳐 버릴 수 없다. 그러한 연구 뒤에는, 공공선에 영향을 미치는 모든 본질적 질문들을 토론으로 최종 결정하고, 모든 정책 구조를 다수의 의지에 기반하도록 하는, 민주주의에 합당한 영예를 기꺼이 부여하되, ‘모든 정부에 공통되는 좋은 행정의 규칙은 오직 하나’뿐임을 알게 될 것이다. 행정 기능과 관련한 한에서 모든 정부는 강한 구조적 유사성을 지닌다. 더 나아가, 모든 정부가 고르게 유용하고 능률적이라면, 그러한 강한 구조적 유사성을 반드시 지녀야 한다. 자유인은 노예와 동기·봉사·에너지가 아무리 달라도 같은 신체 기관, 같은 ‘집행 부위(executive parts)’를 가진다. 군주정과 민주정은 다른 점이 근본적이지만, 실제로 돌보아야 할 ‘업무’는 매우 비슷하다. 오늘날, 권력 남용은 대담하고 민첩하며 탐구적이고 발굴적인 공적 사유와 전례 없는 강건한 대중의 자립에 의해 쉽게 폭로되고 제지되므로, 모든 정부의 ‘실제적 유사성’을 강조하는 것은 지극히 안전하다. 우리는 이를 더디게 이해하지만, 이해 자체는 쉽다. 미국에서 개인 통치를 상상해 보라. 제우스의 민족적 숭배를 상상하는 것과 같다. 우리의 상상은 너무 ‘현대적’이라 그런 곡예를 할 수 없다.

그러나 안전할 뿐만 아니라 필수적이기도 하다. 모든 정부에서 행정의 정당한 목적이 동일하다는 사실을 알아야, 외국의 행정 제도를 들여다보며 ‘교설’과 ‘힌트’를 구하는 일에 겁먹지 않을 수 있고, 우리의 원리와 양립 불가능한 것을 무턱대고 가져올지 모른다는 걱정을 떨쳐 버릴 수 있다. 외국 제도 이식 시도를 매도하는 자가야말로 눈먼 사람이다. 그것은 불가능하다. 그 제도들은 여기서는 자라지 않을 것이다. 그러나 ‘쓸모가 있다면’ 외국의 장치 가운데 우리가 원하는 부분을 왜 쓰지 못하겠는가? 우리는 그것들을 ‘외국 방식’으로 쓸 위험이 없다. 우리는 쌀을 빌려 왔지만 젓가락으로 먹지는 않는다. 우리는 정치 언어를 통째로 영국에서 빌려 왔지만, 그 가운데 ‘왕’과 ‘귀족(lords)’이라는 단어는 빼고 쓴다. 우리가 독창적으로 만든 것은 무엇인가? 개인에 대한 연방정부의 작용과 연방대법원의 몇몇 기능들 정도가 아닌가? 행정학이라는 과학을 빌려오되, ‘우리의 헌법’으로 걸러내고, ‘비판’이라는 약한 불 위에 올려 ‘외국의 가스’를 증류해 날려 버리기만 한다면, 안전하고도 유익하게 차용할 수 있다.

나는 유럽 제도의 연구가 어떤 양심적인 애국자들의 마음속에, 외국의 방법이 미국의 어떤 방법보다 낫다고 ‘표시될지 모른다’는 슬금슬금한 두려움을 일으킨다는 것을 안다. 그 두려움은 이해하기 쉽다. 다만 어디서나 거리낌 없이 고백될 두려움은 아닐 것이다. 바로 이 때문에, 이 연구에서 ‘고국’ 말고는 세계 어디도 보지 않겠다는 편견을 단호히 버려야 함을 강조할 필요가 있다. 정치의 전 영역을 통틀어 보아도, 행정이라는 지대만큼 역사적·비교 방법을 안전하게 쓸 수 있는 곳은 없어 보이기 때문이다. 아마도 우리가 연구하는 형태들이 ‘새로울수록’ 더 좋다. 우리의 방법의 특수성을 더 빨리 배울 것이기 때문이다. 우리 자신을 우리 자신과 비교해서는 우리의 약점도, 우리의 강점도 배울 수 없다. 우리는 우리 체제의 외관과 절차에 너무 익숙해, 그 참뜻을 보지 못한다. 아마도 영국의 체제조차 우리와 너무 비슷해, 가장 유익한 예시로 쓰기에는 충분치 않을 수 있다. 우리로서는 아예 ‘우리 공기’에서 완전히 벗어나, 프랑스와 독일의 체제 같은 것들을 가장 주의 깊게 살피는 편이 전반적으로 최선이다. 그런 매개를 통해 우리 제도를 보면, 선입견 없이 우리를 바라볼 외국인의 눈으로 우리 자신을 보게 된다. 우리 자신만 알고 있는 한, 우리는 우리 자신에 관해 아무것도 모른다.

덧붙이건대, 행정과 정치의 ‘구분’이—이미 그려 놓았듯—행정 분야에서 비교 방법을 그토록 ‘안전’하게 만드는 요체다. 프랑스와 독일의 행정 체제를 연구할 때, 우리가 ‘정치 원리’를 찾는 것이 아님을 알고 있다면, 프랑스인이나 독일인이 자기들의 관행을 설명하면서 들이대는 헌정적·정치적 이유들 따위는 털끝만큼도 신경 쓸 필요가 없다. 내가 누군가 ‘살의 가진 자’가 칼을 영리하게 가는 것을 본다면, 그 칼로 살인을 하려는 ‘의도’를 빌려오지 않고도 칼 가는 방법만 빌려올 수 있다. 마찬가지로, 골수 군주주의자가 공적 관청을 잘 꾸려 가는 것을 본다면, 내 공화주의의 점 하나도 바꾸지 않고 그의 ‘업무 방식’만 배울 수 있다. 그는 ‘왕’을 섬기고, 나는 계속 ‘국민’을 섬길 것이다. 다만 나는 내 ‘주권자’를 그가 자기 ‘주권자’를 섬기는 것만큼 잘 섬기고 싶다. 이 구분을 시야에 두고—곧 행정을 ‘우리 정치’를 편리하게 실천에 옮기는 수단, 모두에게 민주적으로 정당한 것을 각자에게 행정적으로 가능하게 만드는 수단—으로 연구한다면, 우리는 완전히 안전한 지대에 서게 되고, 외국 체제가 가르쳐 주는 바를 오류 없이 배울 수 있다. 이렇게 우리는 비교 연구를 위한 ‘보정추(adjusting weight)’를 고안한다. 이렇게 우리는 외국 정부의 ‘해부학’을 두려움 없이 들여다볼 수 있고, 그 어떠한 질병도 우리 혈관 속으로 스며들까 걱정하지 않고, 이질의 체제를 ‘해부’할 수 있다. 우리의 ‘정치’가 모든 이론을 재는 ‘시금석’이어야 한다. 미국을 위한 행정학의 기초가 될 원리들은 민주적 정책을 깊이 헤아리는 원리여야 한다. 그리고 미국인의 습속에 맞게, 모든 일반 이론은

‘이론’으로서 ‘검손하게’ 배후에 머물러야 한다. 공개 논쟁에서만이 아니라 우리 자신의 마음속에서도—도서관의 기준에만 만족을 주는 의견들이, 실천 정치의 기준에도 마치 그대로 만족을 줄 수 있는 것처럼 ‘독단적으로’ 쓰이지 않도록. 공리주의적 장치들은 ‘검증된 관행’에 뒤로 물러나야 한다. 다른 곳에서 ‘결정적으로’ 입증된 경험이 허락하고, 동시에 ‘미국인의 습속’에 조화로운 배치들은, 이론적 완벽성보다 주저 없이 우선되어야 한다. 한마디로, ‘착실하고 실천적인 국정운영’이 맨 앞에, ‘가장 가까이’ 오고, 교의(敎義)는 그 다음이다. 세계 보편의 ‘무엇을 할 것인가(what-to-do)’는 언제나 ‘미국식 어떻게 할 것인가(how-to-do-it)’의 지휘를 받아야 한다. 우리의 의무는 연방적 조직, 곧 ‘체계 안의 체계’에 최선의 생명을 불어넣는 것이다. 읍·도시·군·주·연방 정부가 각기 의심의 여지없이 ‘자기 주인’이 되면서도, 서로가 ‘상호부조’로 얹혀 상호의존하도록, 같은 힘과 똑같이 확실한 건전함으로 살게 만드는 것이다. 그 임무는 가장 뛰어난 정신들을 끌어당길 만큼 크고도 중요하다.

지방 자치와 연방 자치의 이 맞물림은 전연 ‘현대적’ 관념이다. 그것은 독일의 제국적 연방의 장치들과 같지 않다. 거기서 지방정부는 아직 ‘완전히’ 지방자치가 아니다. 관료는 어디에나 분주하다. 그의 능률은 ‘단체정신(esprit de corps)’과, 상관의 권위에 ‘굴림’하는 공손함, 혹은 기껏해야 예민한 양심의 토양에서 나온다. 그는 ‘공중(public)’을 섬기는 것이 아니라 ‘책임지지 않는 장관’을 섬긴다. 우리의 질문은 이것이다. 우리에게 이어지는 ‘정부 속의 정부’의 연쇄는, 어떻게 해야 공직자가 ‘상관만’이 아니라 ‘공동체’를, 자신의 재능의 최선과 양심의 가장 절제된 봉사로 섬기는 것이 ‘항상 그의 이해’에 맞게끔 운영될 수 있는가? 어떻게 그 봉사가 그의 ‘생계’에 넉넉히 보탬이 되게 하여 그것을 ‘가장 흔한 이해’에 맞게 만들고, 그의 ‘야심’을 진전시켜 그것을 ‘가장 소중한 이해’에 맞게 만들며, 그의 ‘명예’를 높이고 ‘인격’을 세워 그것을 ‘가장 높은 이해’에 맞게 만들 수 있는가? 그리고 어떻게 이것을 ‘지방의 부분’과 ‘국가의 전체’ 모두에 똑같이 해낼 수 있는가? 우리가 이 문제를 풀어낸다면, 우리는 다시 한 번 세계의 ‘키잡이(pilot)’가 될 것이다.

오늘날—그렇지 않은가?—아직 흐릿하지만 이미 한결같이 충동적이며, 결국에는 승리할 것으로 분명히 운명지어진 경향이 있다. 먼저는 영국 같은 ‘제국의 일부’들의 연합을 향하고, 마침내는 ‘거대한 국가’들 자신의 연합으로 향하는 경향. 권력의 중앙집중 대신에, 특권의 분할이 용인되는 광범한 결합. 이는 ‘미국형’—공통의 목적 추구를 위해 ‘정부가 정부와 결합하는’—의 경향이다. 명예로운 평등과 명예로운 종속 속에서. 시민적 자유의 유사한

원리들이 어디서나 유사한 통치의 방법들을 복돋운다. 그리고 정부의 길과 수단에 관한 비교연구가, 그러한 정부들의 행정에서 ‘개방성’과 ‘활력’을, 모든 ‘진지하고 잘 떠받쳐진 공적 비평’에 대한 ‘준수’와 현실적으로 결합시키는 제안을 내놓을 수 있다면, 그 연구들은 정치 연구의 가장 숭고하고도 생산적인 부문들 가운데서도 높은 자리를 차지할 자격을 스스로 증명한 것이 된다. 나는 그것들이 그러한 제안으로 귀결되리라 자신한다.